

하도급거래 공정화에 관한 법률

일부개정법률안(대안)

검 토 보 고

I. 주요내용

- 원사업자의 법률 위반행위로 피해를 입거나 입을 우려가 있는 수급사업자가 해당 원사업자를 상대로 법원에 위반행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있도록 함(안 제34조의2제1항 신설).
- 원사업자가 수급사업자의 기술자료를 정당한 사유 없이 요구하거나 이를 자기 또는 제3자를 위하여 사용하는 등의 경우에는 금지·예방청구와 함께 물건 폐기, 설비 제거 등 필요한 조치를 청구할 수 있도록 함(안 제34조의2제2항 신설).

II. 검토의견

개정안의 체계·자구에 대하여 검토한 결과, 경미한 자구 수정 외에는 별다른 문제점이 없는 것으로 보았음(주서본 참조).

(수석전문위원 정 환 철)